

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5992/2539

บริษัท เอ็กซ์ไทย จำกัด
ผู้ซื้อทรัพย์สิน
นาย จำรัส เกียรติวงศ์ฯ
นาย เดโช เพชรมาลัยกุล

โจทก์
โจทก์
โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 515
ป.วิ.พ. มาตรา 296

เงินที่ผู้ซื้อทรัพย์สินวางต่อศาลชั้นต้นในวันประมูลซื้อทรัพย์สินได้นั้นเป็นเงินที่ผู้ซื้อทรัพย์สินใช้ราคาทรัพย์สินที่ประมูลได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 515 เงินจำนวนดังกล่าวจึงไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ซื้อทรัพย์สินแล้วนับแต่วันที่ผู้ซื้อทรัพย์สินวางต่อศาล แม้จำเลยจะยื่นคำร้องว่าการขายทอดตลาดดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ตาม แต่ผลที่สุดศาลอุทธรณ์ก็พิพากษาว่าการขายทอดตลาดชอบด้วยกฎหมายเมื่อได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดให้ผู้ซื้อทรัพย์สินแล้วเงินจำนวนดังกล่าวจึงเป็นเงินที่ใช้ราคาทรัพย์สินในวันที่วางเงินต่อศาลชั้นต้น การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เพิกถอนการขายทอดตลาดเมื่อคดีไม่ถึงที่สุดเงินจำนวนดังกล่าวก็ไม่กลับมาตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ซื้อทรัพย์สิน

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 3,556,200 บาท แก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยและค่าฤชาธรรมเนียมหากไม่ชำระให้ยึดที่ดินที่จำเลยจำนองตรา

ไว้เป็นประกันหนี้โจทก์รวม 50 โฉนด ออกขายทอดตลาดชำระหนี้แก่โจทก์ เมื่อ จำเลยไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษาโจทก์จึงขอให้บังคับคดี และนำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดที่ดินรวม 50 โฉนดดังกล่าวออกขายทอดตลาด เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2532 นายจำรัส เกียรติกวงศ์ เป็นผู้ซื้อที่ดินทั้ง 50 โฉนด ได้จากการขายทอดตลาดใน ราคา 1,770,000 บาท จำเลยยื่นคำร้องว่าที่ดินของจำเลยทั้ง 50 โฉนด มีราคา ประเมินที่ใช้เป็นทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประมาณ 7,500,000 บาทแต่เจ้าพนักงานบังคับคดีประเมินไว้เพียง 1,750,000 บาท เพราะเจ้าพนักงาน บังคับคดีกับโจทก์ร่วมกันกดราคาซื้อและดำเนินการขายทอดตลาดโดยวิธีการที่ไม่ ชอบด้วยกฎหมาย ศาลชั้นต้นได้สวนแล้วมีคำสั่งให้ยกเลิกการขายทอดตลาด และให้ เจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดใหม่ ผู้ซื้อทรัพย์อุทธรณ์ ระหว่างพิจารณาของ ศาลอุทธรณ์นายจำรัส เกียรติกวงศ์ ผู้ซื้อทรัพย์ถึงแก่กรรม นายสันต์เกิดเกียรติกวงศ์ ทายาทของผู้ซื้อทรัพย์ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทน ศาลอุทธรณ์อนุญาต และเมื่อ ศาลอุทธรณ์พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ซื้อทรัพย์แล้ววินิจฉัยว่า จำเลยถูกศาลสั่งพิทักษ์ ทรัพย์ชั่วคราวตามคดีล้มละลายหมายเลขดำที่ ล.5/2532 คดีหมายเลขแดงที่ ล.3/2532 ของศาลชั้นต้น เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2532 และศาลมีคำสั่งพิทักษ์ ทรัพย์เด็ดขาด เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2532 จำเลยย่อมหมดอำนาจที่จะดำเนิน กิจการของตนต่อไป เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เท่านั้นมีอำนาจจัดการเกี่ยวกับทรัพย์ ของจำเลยจำเลยยื่นคำร้องอ้างว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับคดีโดยฝ่าฝืน ต่อกฎหมาย ภายหลังจากศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยแล้วจึงเป็นดำเนินคดี โดยไม่มีอำนาจ พิพากษากลับให้ยกคำร้องของจำเลย คดีถึงที่สุดตามคำพิพากษาศาล อุทธรณ์

ผู้ซื้อทรัพย์ยื่นคำร้องว่า เป็นผู้ซื้อที่ดินทั้ง 50 โฉนดของจำเลยจากการขายทอด ตลาดดังกล่าวเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2532 ต่อมาศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกเลิกการขาย ทอดตลาดดังกล่าวเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2534 เงินที่ผู้ซื้อทรัพย์วางไว้จึงเป็นเงินของ

ผู้ซื้อทรัพย์ เพราะศาลชั้นต้นยกเลิกการขายทอดตลาดแล้วผู้ซื้อทรัพย์ขอเงินที่วางศาลจำนวน 1,770,000 บาท คืบแต่ศาลชั้นต้นไม่คืนให้ บัดนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าการขายทอดตลาดเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2532 เป็นการขายที่ชอบด้วยกฎหมายและผู้ซื้อทรัพย์ได้ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ซื้อมาเป็นของผู้ซื้อทรัพย์เรียบร้อยแล้ว ผู้ซื้อทรัพย์ประสงค์ขอคืนดอกเบี้ยจากเงินที่ศาลชั้นต้นไม่สั่งคืนให้ผู้ซื้อทรัพย์นับจากวันที่ผู้ซื้อทรัพย์วางเงินต่อศาลชั้นต้น จนถึงวันที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ถอนเงินไปจากการบังคับคดีทั้งหมด ตามอัตราดอกเบี้ยที่ศาลชั้นต้นได้รับจากธนาคารเพราะเป็นดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินของผู้ซื้อทรัพย์ ขอให้สั่งคืนดอกเบี้ยทั้งหมดแก่ผู้ซื้อทรัพย์

ศาลชั้นต้นตรวจคำร้องของผู้ซื้อทรัพย์แล้วมีคำสั่งว่าเงินที่ผู้ซื้อทรัพย์วางศาลเป็นส่วนหนึ่งของการชำระราคาที่ดินแม้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกเลิกการขายทอดตลาดแต่ต่อมาศาลชั้นต้นพิพากษากลับให้ยกคำร้องของจำเลยแล้ว เงินที่ผู้ซื้อทรัพย์วางศาลจึงมิใช่กรรมสิทธิ์ของผู้ซื้อทรัพย์อีกต่อไป ผู้ซื้อทรัพย์ย่อมไม่มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยจากเงินดังกล่าวอีก ยกคำร้อง

ผู้ซื้อทรัพย์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 พิพากษายืน

ผู้ซื้อทรัพย์ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังยุติได้ว่า เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2532 นายจำรัส เกียรติก้อง ซื้อที่ดินจำนวน 50 โฉนดราคา 1,770,000 บาท จากการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีต่อมาจำเลยยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นว่า การขายทอดตลาดไม่ชอบศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เพิกถอนการขายทอดตลาด ผู้ซื้อทรัพย์

อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกคำร้องของจำเลยซึ่งมีผลเท่ากับว่าให้ยกคำสั่งของศาลชั้นต้นและการขายทอดตลาดชอบด้วยกฎหมาย อีกทั้งผู้ซื้อทรัพย์สินก็ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของผู้ซื้อทรัพย์สินแล้วปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาผู้ซื้อทรัพย์สินมีว่า เงินจำนวน1,770,000 บาท ที่ผู้ซื้อทรัพย์สินวางต่อศาลชั้นต้นในวันประมูลซื้อทรัพย์สินได้นั้น ยังเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ซื้อทรัพย์สินหรือไม่เห็นว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 515 บัญญัติว่า"ผู้สุ่ราคาสูงสุดต้องใช้ราคาเป็นเงินสด เมื่อการซื้อขายบริบูรณ์หรือตามเวลาที่กำหนดไว้ในคำโฆษณาบอกขาย" ดังนั้นเงินจำนวน1,770,000 บาท เป็นเงินที่ผู้ซื้อทรัพย์สินใช้ราคาทรัพย์สินที่ประมูลได้ เงินจำนวนดังกล่าวจึงไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ซื้อทรัพย์สินแล้วนับแต่วันที่ผู้ซื้อทรัพย์สินวางต่อศาล แม้จำเลยจะยื่นคำร้องว่าการขายทอดตลาดดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ตาม แต่ผลที่สุดศาลอุทธรณ์ก็พิพากษาว่า การขายทอดตลาดชอบด้วยกฎหมาย เมื่อได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดให้ผู้ซื้อทรัพย์สินแล้วเงินจำนวนดังกล่าวจึงเป็นเงินที่ใช้ราคาทรัพย์สินในวันที่วางเงินต่อศาลชั้นต้นการที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เพิกถอนการขายทอดตลาดเมื่อคดีไม่ถึงที่สุด เงินจำนวนดังกล่าวก็ไม่กลับมาตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ซื้อทรัพย์สิน ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิจารณามานั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย

พิพากษายืน

(สมพล สัตยาอภิธาน-ไพศาล รามชางกูร-อร่าม หุตางกูร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ